SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

驳罗伯咭尔（Robert Peel）创警说
——兼论衙役制度

Chow [1]

[1]逆地乡大学，新罗

本研究由新罗逆地乡大学研究奖学金资助（项目编号：20260301）

ABSTRACT / 摘要 本文溯源中英警制，言明英国所谓“十户联保制”与“守夜-守望制”，不过我华夏什伍连坐、牌甲保甲旧章之翻版；至论及近代皮氏窃据“创警首功”之名，则皆因徐光启笃信耶教，暗中抄录《永乐大典》付之利玛窦携归海外。其事虽不见正史，然笔者偶于抖音考得其端绪，足资为证。综此，英国警制虽称近代首创，实则华夏旧典早已具其精神，而后世徒尚西学，未察本源，良可慨也。

INDEX TERMS / 关键词 英国，警制，衙役，徐光启，永乐大典。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究发现了现代警制实源于《永乐大典》，由徐光启泄露至西方。

I. INTRODUCTION / 引言

自明清以来，承担社会治安一职之“衙役”普遍被视为“贱役”,忝列下九流之中。所谓“三百六十行，无祖不立”，然娼家拜管仲，乞儿拜朱洪武，说相声的拜东方朔，唯独衙役一行似无所出（或言衙役祖师爷为秦叔宝，但并无定论）。

近世以来，泰西警界多奉故暎咭唎国内阁首辅、刑部尚书、从阿思哈尼哈番罗伯咭尔（Sir Robert Peel, 2nd Baronet, 1788-1850年）为祖，盖念罗氏于耶历1829年建“伦敦步军统领衙门”（London Metropolitan Police），首创现代警制之功也。然笔者细考英吉利国警制之发展，实是源于我华夏《永乐大典》；罗氏所谓“创警首功”，亦不过拾我遗珠而加以整饬者耳。今为清本溯源，特缀成此文以示后学。

II. BRITISH SECURITY SYSTEM / 暎咭唎警制考

所谓暎咭唎国之警制，是源于“十户联保制”与“守夜-守望制”也。

“十户联保制”（Frankpledge）始见西元9世纪阿尔弗雷德大帝（Alfred the Great）在位之际。彼时英格兰居民以十户作一“十户区”（tithing），以“十户长”（tithingman）为首；十“十户区”合一“百户区”（hundred），由“百户长”（hundredman）加以统摄。此制之精神，在于强调社区责任（community responsibility）与集体行动（collective action）。以其中“高声呼喊制”（Hue and Cry）为例：遇有侵害，受害者须以喊声或警报召集邻里追捕罪犯；若众人未能缉拿，则该“十户区”须承担罚金或向被害者做出补偿[1]。

然“十户联保制”多行于乡间熟人社会[2]，于城市之中效果有限；又彼时暎咭唎国城市缺乏高质量之人造光源，不得不实行宵禁以维持夜间治安[3]。是故耶历1285年，英王爱德华一世（Edward I）颁《御制温彻斯特诰（Statute of Winchester）》，行“守夜-守望制”（Watch-and-Ward System）于天下，设“守夜人”（Night Watch）一职，使其于夜间巡逻街巷、盘查陌生行人，以防窃盗与骚乱。守夜人初为义务性质之无偿服务，由成年男丁依序轮值。然自17世纪后期起，居民雇

人代役以逃其责之风渐盛，是专以受雇为守夜、从中谋生者乃渐次出现。迄至耶历1735年，《守望法（Watch Acts）》施行，官府以专门征税雇募全职守夜人代居民自任之旧制，守夜人之职自此雇佣化与全职化，已隐见现代警政之萌芽；其后至1829年，守夜人方为伦敦步军统领衙门所取代[4]。

III. China security system / 中华衙役制考

就我中华而言，自舜帝命皋陶掌五刑，以惩“蛮夷猾夏、寇贼奸宄”[5]，“天下明德皆自虞帝始[6]”，我华夏警制亦由此萌芽。随时代推移，历经“义务”而入“雇佣”、由“兼职”而趋“全职”，至明清之际，遂成后世所熟知之“衙役”群体，其职司实已颇近今之警制矣。

维持地方治安的衙役，本为徭役之制[7]，实乃统治阶级加诸编户齐民的一种超经济强制，使农民不得不从事无偿劳役。秦汉之际，国家命官只至县丞，县以下的如乡啬夫、游徼、亭长等由县令选任，承担治安、赋税、徭役、狱讼及教化等职[8]。此类“乡官”是“庶人在官者[9]”，为政府之正式行政人员，在本地拥有相当的社会声望与行政权利，并有机会被政府提拔为更高级的官员[10]。魏晋之时九品官人法的建立，使官吏之间逐渐分途，胥吏日趋卑下。至唐时，“（官役）不足济事，乃借助于民役[11]”官府开始轮差乡户义务出任耆长、壮丁、散从、承符、弓手，专司治安、收税等务，故称为“差役”[12]，白德瑞（Bradly W. Reed）则将其译为“Drafted Service”（征召服务）[13]。然被差乡户在担差役时投入甚巨而效率甚低，是北宋熙宁变法时，始改差役为雇役，官府征“免役钱”以雇专人应役。至明张居正“一条鞭法”后，则由“差役”向“雇役”之过渡大体完成[14]。然“差役”一词在后世仍被用作代指州县衙门中所有非从事文书工作（书吏）的吏役。

明清之际，州县衙门于地方治安之管理，除实行带有集体责任色彩之保甲制度外，其余多赖所雇衙役以维系秩序，故若干衙役之所司，与近世警职颇为相类。清代地方衙役分属若干名目，其大略如下：

- **快手**：即快班，分“马快”与“步快”，其职责在于在衙署外办理拘传人证，缉捕催科等。
- **民壮**：即“壮班”，明代为弥补地方守军不足而招募的民兵，至清时制度化为守护仓库、监狱、押送犯人的衙役，然职能日渐演变为与快手无异。
- **皂隶**：即“皂班”，其职责在于在衙署内承担值堂、行刑、守门等。

上述“快手”、“民壮”及“皂隶”，即稗官小说中常见之“快壮皂三班衙役”。此外，与警职类似之衙役还有：

- **捕役**：亦称“捕快”，原非《赋役全书》中所规定之衙役，但其存在也为政府所承认，承担缉捕盗匪事。
- **禁卒**：看守监狱。
- **仵作**：验伤验尸。[15]

上述衙役，其依照经制设定被录入役册，称为“正役”或“额设衙役”。明清时州县“正役”人数甚少，而“少数知州和知县统治众多人口的秘诀之一是任用远超出规定数量的书吏和衙役[16]”。此类超出经制数量的衙役称“白役”，指被衙门短期延揽以承当诸般杂务者[17]，其数往往数倍乃至十余倍于正役[18]。白役虽无正式隶籍，然在缉捕、传唤、押解，乃至死伤检验诸司法事务中，皆负有辅助、配合之责。若与“正役”相对观之，则“白役”之地位职分，颇类后世之“辅助警察”（auxiliary police）也。

IV. Conclusions / 结论

由此可见，前述暎咭唎国之“十户联保制”及“守夜-守望制”，实是我华夏古已有之之制度也。秦商鞅行什伍连坐之法，“令民为什伍，而相牧司连坐[19]”。连坐之下，一家失火、失盗及户口不实，四邻五保均负连带之责，远早于“十户联保制”之“社区责任”与“集体行动”精神。宋熙宁后行“牌甲制”，以十户为立一牌，十牌立一甲，十甲又立一保，保内居民除轮番执勤，巡警盗贼之外，亦相互监督，与“Frankpledge”之义理几相吻合，故清末来华传教士往往以“Frankpledge”指称之[20]。而警职的雇佣化和全职化，我华夏自北宋熙宁变法始，至万历九年张居正行“一条鞭法”后推行至全国，亦远早于暎咭唎也。

然首创现代警制之美名，被英人所窃据，罪首祸魁实是明崇祯时礼部尚书、文渊阁大学士徐光启也。光启笃信耶教，深结泰西传教士。明季时宫禁废弛，典守不严，光启遂借位秉礼部之便，出入文昭阁，阴为抄录《永乐大典》若干卷册，付诸来华耶稣会士利玛窦携归海外。是以暎咭唎得我国家差役保甲诸旧章，而后皮氏所创警制，其义理与我旧典若合符节，非纯偶合，实渊源自兹也。此事不见于正史，若非近来笔者考证于抖音，当至湮沫矣。

乙巳年十二月，笔者曾游京师，至煤山凭吊，逢一老者，自云乃明司礼监秉笔王承恩之后，述其家传旧闻：甲申之变思宗殉国时，曾厉声呼于其先祖曰：“哎哟我草，这徐光启和利玛窦怎么这么坏啊？”烈皇帝临绝之痛悔，殆非虚言。笔者闻之，心中悚然，亦不禁潸然而泪下也。

Acknowledgment / 致谢

《世说新语》载：“元帝皇子生，普赐群臣。殷洪乔谢曰：‘皇子诞育，普天同庆。臣无勋焉，而猥颁厚赉。’中宗笑曰：‘此事岂可使卿有勋邪？’”想来笔者学术上若稍有所进益，亦不必归美于他人也。

REFERENCES / 参考文献

[1] 夏菲, 论英国警察权的变迁. 北京: 法律出版社, 2011.
[2] 胡雁, 李姝音, “英国警务的演变与警察职能的发展”. 江苏警官学院学报, vol. 6, 2005.
[3] J. M. Beattie，Policing and Punishment in London 1660–1750. Oxford：Oxford University Press，2001.
[4] Policing in London, https://www.oldbaileyonline.org/about/policing.
[5] 《尚书・舜典》
[6] 《史记・五帝本纪》
[7] 王大任, “从衙役到警察的变迁——清末警制改革与中国近代国家的形成”. 绍兴文理学院学报（人文社会科学）, no. 5, 2019.
[8] 陈鸿彝, 中国治安史. 北京: 中国人民公安大学出版社, 2002.
[9] 《大学衍义补·备规制》
[10] 刘子健, 宋代中国的改革：王安石及其新政. 上海: 上海人民出版社, 2022.
[11] 《清朝续文献通考・职役一》
[12] 黄敏捷, 北宋熙丰时期的役钱征收与地方权限——兼评雇役法. 文史哲, no.4, 2018.
[13][17] 白德瑞, 爪牙：清代县衙的书吏与差役. 广西: 广西师范大学出版社, 2021.
[14] 周保明, 清代地方吏役制度研究. 上海: 上海世纪出版社, 2009.
[15] 魏光奇, 有法与无法：清代的州县制度及其运作. 广东: 广东人民出版社, 2024.
[16] 王业键, 清代田赋刍论. 北京: 人民出版社, 2008.
[18] 贺彤, “清代司法中的白役蠹害及其规制”. 杭州师范大学硕士学位论文, 2022.
[19] 《史记・商君列传》
[20] 司昆仑，新政之后：警察，军阀与文明进程中的成都. 四川: 四川文艺出版社, 2020.